

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 고문변호사 관리 불철저 및 업무량 배정기준 불합리
2. 소관부점 : 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제7호에 따라 고문변호사·지정법무사 선정 및 관리 업무를 수행하고 있으며 ①공사 및 ②공사가 자산관리자로서 (주)국민행복기금으로부터 위탁받은 채권과 관련하여 (주)국민행복기금이 당사자가 되는 소송업무 관련 고문변호사 운용에 필요한 사항을 정한 「고문변호사 운용요강」(이하 “고문변호사요강”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「소송업무처리요강」 제4조에 따르면 공사가 당사자가 되는 소송에 관한 소송업무는 고문변호사요강에 따른 고문변호사에게 위임하여 수행하거나 직원이 직접 수행하는 것을 원칙으로 하며

「수탁채권 소송업무처리요강」 제7조 및 제8조에 따르면 공사가 자산관리자로서 (주)국민행복기금·희망모아유동화전문(주)·한마음금융(주)로부터 위탁받은 수탁채권과 관련하여 위 각 회사가 당사자가 되는 소송업무를

수행함에 있어 지급명령 신청 업무는 고문변호사요강에 따른 고문 변호사에게 위임할 수 있고, 시효소송 등은 고문변호사를 소송대리인으로 선임하여 수행함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

한편, 고문변호사요강 제7조 및 별표 1(제1항)에 따르면 ①매월단위 정기배정은 고문변호사 전체에게 균등배분을 기본으로 하되, ②업무수행 기여도, 업무수행 기반 등을 고려하여 [표 25]와 같이 추가배분하도록 되어 있다. 또한, 고문변호사 요강 제8조에 따르면, 공사는 고문변호사의 업무수행 성실도, 공사업무 기여도 등을 고려하여 위촉일(또는 연장일)로부터 1년간의 소송 수행 결과를 평가하며 ③평가결과에 따라 [표 25]와 같이 업무량을 차등배정하도록 되어 있다.

국유재산 업무의 경우에는 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “수탁국유요강”이라 한다) 제56조에 따르면 국가를 당사자 또는 참가인으로 하는 소송(이하 “국가소송”이라 한다)과 행정소송은 국유재산지원처에서 수행하되 직원이 직접 수행하기 곤란한 경우에는 공사 재직변호사나 고문변호사에게 소송을 위임할 수 있으며, 고문변호사 선정·운용과 관련하여 수탁국유요강에서 정한 것을 제외하고는 고문변호사요강을 따르도록 되어 있으며

수탁국유요강 제58조 및 별표 4(제1항)에 따르면 국유재산 업무 관련 국가소송 및 행정소송에 대해 고문변호사에 업무량 배정 시에 ①고문변호사 전체에 균등배분을 기본으로 하되 ②소송수행 평가결과에 따라 [표 25]와 같이 차등배정하고, 중요사건(소송가액 5억원 초과사건 등)¹⁾에 대해서는 소송수행 평가 결과 A등급을 받은 고문변호사에게 우선하여

1) 중요사건이란 (1) 소송가액 5억원 초과사건, (2) 동일 유형으로 다른 판결에 영향을 줄 수 있는 사건, (3) 패소사건으로서 상소심에서 승소가 필요한 중요사건을 말함

배정할 수 있도록 되어 있다.

[표 25] 고문변호사 업무량 배정 기준

가계 업무 (고문변호사요강 제7조 및 별표 1)			국유재산 업무 (수탁국유요강 제58조 및 별표 4)				
1. 균등배분			1. 균등배분				
2. 추가배분			-				
업무수행 기여도 (공사 고문변호사 경력)		1년 미만	없음				
		1년 이상	10%				
업무수행 기반		개인변호사	없음				
		법무법인	10%				
* 추가배분량은 균등배분량을 기준으로 산출							
3. 차등배정			2. 차등배정				
구 분	A등급	B등급	C등급	구 분	A등급	B등급	C등급
등급별 구간(상위)	20%이상	20%미만 ~ 80%이상	80%미만	등급별 구간(상위)	100% ~ 80%이상	80%미만 ~ 20%이상	20%미만
업무량 배정	20% 추가 배분	-	20% 감축 배분	업무량 배정	20% 추가 배분	-	20% 감축 배분
* 추가배분량은 균등배분량을 기준으로 산출				* 추가배분량은 균등배분량을 기준으로 산출			
				○ 중요사건에 대해서는 소송수행 평가 결과 A등급을 받은 고문변호사에게 우선하여 배정할 수 있음			

따라서, 고문변호사에게 소송을 위임하는 경우 특정 고문변호사에게 업무량이 편중되지 않도록 공정하고 합리적인 의뢰 기준을 설정·운영하여야 하고, 고문변호사의 업무 수행에 대한 관리가 실효성 있게 이루어질 수 있도록 소송수행 평가를 적기에 이행하여 평가 결과에 따른 업무량 차등배정이 이루어지도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 소송수행 결과 평가 불철저

그런데 감사대상기간 중 고문변호사에 대한 소송수행 결과 평가 현황을 점검한 결과

가계기획처는 2021. 3. 고문변호사 선정 절차를 진행하여 2021. 4. 2. 채권 부문 고문변호사 ×인을 신규 위촉(및 2019. 4. 3. 위촉된 ×인은 계약 연장)하고, 국유 부문 고문변호사 ×인을 신규 위촉하였는데

국유재산지원처는 [그림 3]과 같이 2022. 5. 16. 국유 부문 고문변호사의 신규 위촉 이후 1년 간(2021. 4. 2.~2022. 4. 1.)의 소송수행 결과에 대한 평가를 실시하였으나, 가계기획처는 위촉일(또는 연장일)로부터 1년 5개월 이상이 경과한 감사일 현재까지 채권 부문 고문변호사(2022. 7. 1. 기준 ×인)에 대한 소송수행 결과 평가를 실시하지 않았고 이에 따라 해당 평가 결과를 반영한 업무량 차등배정도 이루어지지 못한 것으로 확인되었다.

[그림 3] 2022년도 국유 고문변호사 수행평가 결과 (2022. 5. 16.)

<고문변호사 별 평가 결과>	
	“기재 생략”
	“기재 생략”
※ “기재 생략”	

(2) 고문변호사요강에 따른 추가배분 기준 정비 필요

감사대상기간 중 채권 부문 고문변호사에 대한 소송위임 관련 업무량 배정 현황을 점검한 결과, 고문변호사요강 제7조 및 별표 1 (제1항)에 따르면 균등배분을 기본으로 하되 업무수행 기여도, 업무수행 기반 등을 고려하여 [표 26]과 같이 공사 고문변호사 경력²⁾이 1년 이상인 경우에 10%, 범무법인인 경우에 10%를 각 추가배분하도록 되어 있는데, 균등배분 원칙에 따른 배정은 하고 있으나 추가배분 기준은 배정 시에 반영하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표 26] 고문변호사요강 별표 1에 따른 추가배분 기준

기본	추가배분			비고
균등배분	업무수행 기여도 (공사 고문변호사 경력)	1년 미만	없음	
		1년 이상	10%	
	업무수행 기반	개인변호사	없음	
		범무법인	10%	

* 추가배분량은 균등배분량을 기준으로 산출

그런데 [표 26]의 추가배분 기준에 따르면 업무수행 기반에 따라 개인변호사에 비하여 범무법인에 10%를 추가배분하도록 되어 있으나, 채권 부문에서 고문변호사에게 위임하는 소송의 경우 시효연장을 위한 양수금 소송이 대부분을 차지하는 바(×% 이상²⁾) 시효연장을 위한 소송의 경우 그 내용이 전형적이어서 소송수행의 난이도가 높지 않고, 설령 소송수행의 난이도가 높다고 가정하더라도 범무법인인 경우에 개인변호사의 경우보다 역량이나 업무 이해도, 업무수행 성실도 등이 반드시 더 높다고 볼 근거는 없는 것으로 확인되었다.

2) 2020. 1. 1.부터 2022. 8. 31.까지 기간 중 공사가 제소 또는 응소한 무담보채권 관련 소송(118,615건) 중 시효소송(116,774건)이 차지하는 비율이 98.45%에 이릅니다.

또한, 법무법인의 경우 수임한 소송 사건의 검토 및 수행에 다수의 변호사가 투입될 수 있는 장점이 있으나 2022. 7. 1. 기준 채권 부문 고문변호사(총 ×개) 중 법무법인(또는 법률사무소)은 ×개이고 이 중에 전담변호사가 1인인 경우는 ×개로 그 비율이 ×%에 이르는데 이와 같이 법무법인이라고 하더라도 전담변호사가 1인인 경우에는 업무 수행의 실재에 있어서는 개인변호사인 경우와 크게 다르지 않아 상기 언급한 장점이 실현될 수 있는 여지가 많지 않은 바³⁾, 이상과 같은 사정에도 불구하고 일률적으로 법무법인에 개인변호사보다 10%를 추가배분한다면 합리적인 근거 없이 법무법인을 우대하고 개인변호사를 불리하게 대우하는 것으로서 적정한 기준으로 볼 수 없다.

따라서 고문변호사에 대한 업무량 배정 시에 특정 고문변호사에게 업무량이 편중되는 사례가 발생하지 않도록 추가배분 기준을 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 가계기획처는 소송수행 결과 평가의 적기 실시 및 업무량 배정기준의 정비 필요성에는 공감하면서도, '20. 7월 및 '22. 2월에 취약계층 직접관리 및 채무자 주소지 관리 등 채권관리방법 변경 및 조직개편으로 본사부점 관리채권 ×원을 12개 지역본부로 이관하면서 본사부점 고문변호사를 지역본부에 배정하거나 지역본부에서 본사부점으로 소송대행의뢰하여 고문변호사에게 의뢰하는 등으로 고문변호사를 운영하였다면서 고문변호사에 대한 공사 대외이미지 및 소송업무 편의성 등을 감안하여 변호사 수행평가를 실시하지 못하였다는 의견을 제시하였으나,

3) 아울러 '법률사무소'의 경우에는 그 실질이 법무법인에 가까운 경우와 개인변호사에 가까운 경우가 혼재되어 있는 점도 감안할 필요가 있음

위 사정만으로 소송수행 결과 평가를 실시할 수 없었다거나 실시할 필요성이 없었다고 보기는 어렵다.

4. 조치할 사항

가계기획처장은 「고문변호사 운용요강」에 따라 채권 부문 고문변호사에 대한 소송수행 결과 평가를 적기에 실시하는 한편, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며
(주의)

개인변호사와 법무법인 간 형평성을 제고하는 등 특정 고문변호사에게 업무량이 편중되는 사례가 발생하지 않도록 추가배분에 관한 기준을 정비하여 「고문변호사 운용요강」에 반영하시기 바랍니다.(통보)